

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A. – KREAR 3D.COM S.A.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.– Objeto

El presente Reglamento Interno de Trabajo (en adelante, el **Reglamento**) tiene por objeto regular las condiciones generales de trabajo, las obligaciones, derechos, beneficios, controles, incentivos y medidas disciplinarias aplicables a todos los trabajadores de **FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A. – KREAR3D.COM S.A.**, con la finalidad de garantizar el orden, la eficiencia operativa, la disciplina laboral y la protección de los intereses económicos, operativos y reputacionales de la empresa.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación

El presente Reglamento es de **aplicación obligatoria** para todos los trabajadores, cualquiera sea su cargo, área, modalidad contractual o antigüedad, comprendiendo de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes áreas:

- Administración
- Marketing
- Sistemas
- Logística
- Ventas
- Soporte Técnico
- Operaciones
- Compras e Importaciones

El desconocimiento del Reglamento no exime de su cumplimiento ni de las responsabilidades que de él se deriven.

CAPÍTULO II

JORNADA LABORAL, ASISTENCIA Y CONTROL BIOMÉTRICO

Artículo 3.– Jornada de trabajo

La jornada laboral será fijada por la empresa conforme a la legislación vigente y a las necesidades operativas de cada área, siendo comunicada oportunamente al trabajador. La empresa podrá modificar horarios respetando la ley.

Artículo 4.– Sistema biométrico

La empresa utiliza un **sistema biométrico de control de asistencia**, el cual constituye el **único medio válido** para el registro de asistencia y cálculo de horas trabajadas.

Artículo 5.– Registros obligatorios del biométrico

El trabajador deberá registrar obligatoriamente y en el orden correspondiente:

1. Ingreso al centro de trabajo
2. Inicio del horario de refrigerio / almuerzo
3. Fin del horario de refrigerio / almuerzo
4. Salida del centro de trabajo

La omisión de cualquiera de estos registros será considerada **tiempo no laborado**, salvo justificación debidamente acreditada y aprobada.

Artículo 6.– Tolerancia mensual por tardanza

El trabajador cuenta con una **tolerancia mensual equivalente al uno por ciento (1 %) del total de horas laborales del mes**, aplicable únicamente a tardanzas.

- La tolerancia no constituye permiso ni derecho adquirido.
 - El tiempo dentro de la tolerancia **debe ser recuperado obligatoriamente**.
 - No aplica a ausencias ni abandonos de puesto.
-

Artículo 7.– Exceso de tolerancia y recargo compensatorio

Cuando el trabajador supere de manera acumulativa el límite de tolerancia mensual:

- El exceso será sujeto a un **recargo compensatorio del cincuenta por ciento (50 %)**.
- El exceso será multiplicado por **1.5** para determinar el total de horas a recuperar.

Este mecanismo tiene carácter compensatorio y **no constituye sanción pecuniaria**.

Artículo 8.– Recuperación de horas y descuentos

Las horas no recuperadas constituirán **tiempo efectivamente no laborado** y serán descontadas proporcionalmente de la remuneración, conforme a ley.

El trabajador autoriza expresamente dichos descuentos con la firma del presente Reglamento.

Artículo 9.– Medidas por tardanzas acumuladas

Con la finalidad de promover la puntualidad, las tardanzas injustificadas acumuladas dentro de un mismo periodo mensual podrán dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias y compensatorias, conforme al siguiente esquema:

Cantidad de tardanzas	Medida aplicada
Menos de 9 tardanzas	No se aplica medida económica, pero podrá considerarse para evaluaciones de desempeño
De 10 a 14 tardanzas	Aplicación de descuento compensatorio de S/ 50.00
De 15 a 19 tardanzas	Aplicación de descuento compensatorio de S/ 100.00
20 tardanzas a más	Aplicación de descuento compensatorio de S/ 150.00

Artículo 10.– Condiciones de aplicación

Para la aplicación de las medidas señaladas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Solo se considerarán tardanzas injustificadas.
- El trabajador podrá presentar descargos o justificaciones.
- Las medidas se aplicarán respetando los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.
- La empresa evaluará cada caso antes de aplicar cualquier descuento.

CAPÍTULO III

HORAS EXTRAS

Artículo 11.– Naturaleza de las horas extras

Las horas extras:

- No son automáticas
- No generan habitualidad ni derecho adquirido
- Solo serán reconocidas cuando:
 - Estén registradas en el biométrico
 - Sean necesarias para la operación
 - Representen avances concretos para la empresa
 - Sean validadas por la empresa

Artículo 12.– Cálculo proporcional

Cuando las horas extras sean aprobadas, el sueldo neto mensual podrá ser ajustado proporcionalmente al total de horas efectivamente trabajadas durante el mes.

CAPÍTULO IV

BONOS, COMISIONES E INCENTIVOS

Artículo 13.– Naturaleza de los beneficios variables

Todos los bonos, comisiones, incentivos y beneficios variables:

- Son **no remunerativos**
 - Están sujetos a cumplimiento
 - No constituyen derechos adquiridos
 - Pueden ser suspendidos o retirados ante incumplimiento del Reglamento
-

Artículo 14.– Bonos operativos

La empresa podrá otorgar los siguientes bonos, previa validación:

- **Logística:** S/ 50.00 por descarga de importación
 - **Soporte Técnico:** S/ 50.00 por servicio en instalaciones del cliente
 - **Marketing:** S/ 50.00 por evento o feria
-

CAPÍTULO V

COMISIONES DE VENTAS

Artículo 15.– Base de cálculo general

Las comisiones se calcularán **únicamente sobre el valor neto de la venta**, descontando obligatoriamente:

- IGV
- Costos logísticos
- Comisión de plataformas de pago (5 %)

En transferencias bancarias no se aplica comisión de plataforma.

Artículo 16.– Ventas B2C y B2B

Para las ventas B2C:

- Comisión: **1 %**
 - Aplica únicamente a precios B2C publicados en la web.
-

Para las ventas B2B:

- Comisión: **2 %**
 - Aplica únicamente cuando:
 - Se utilicen precios B2B
 - La operación esté registrada como B2B
-

Artículo 17.– Deducciones adicionales en ventas B2B

En ventas B2B se descontarán adicionalmente:

- Servicios internos prestados por otras áreas (ej.: capacitación, instalación, soporte técnico)
-

Artículo 18.– Acreditación de pago en ventas B2B

En ventas B2B, la comisión **solo será exigible y pagadera** una vez que:

- El pago haya sido **efectivamente acreditado** en las cuentas de la empresa
- Se haya cumplido el plazo de crédito otorgado (30, 60 días u otro)

No existe derecho a comisión mientras el pago no haya sido acreditado.

Artículo 19.– Penalidades comerciales

Si la empresa es objeto de penalidades, descuentos, notas de crédito o sanciones comerciales atribuibles a la gestión del trabajador:

- El trabajador **pierde automáticamente el derecho a la comisión** correspondiente a dicha operación.
-

Artículo 20.– Fechas de corte, emisión y pago de comisiones

Para efectos administrativos, contables y de pago, las comisiones se registrarán por las siguientes fechas:

Artículo 20.1 – Fecha de corte

- La **fecha de corte mensual** para el cálculo de comisiones será el **día 30 o 31 de cada mes**.
- Solo se considerarán para el cálculo aquellas operaciones que:
 - Cumplan con los requisitos establecidos en los artículos precedentes, y
 - Hayan sido debidamente **validadas y acreditadas** hasta dicha fecha.

Artículo 20.2 – Emisión de recibo por honorarios

- El trabajador deberá **emitir el recibo por honorarios** correspondiente a las comisiones generadas **hasta el día 7 de cada mes**.
- No se procesarán pagos de comisiones sin la emisión previa del recibo por honorarios dentro del plazo establecido.

Artículo 20.3 – Fecha de pago de comisiones

- El **pago de comisiones** se realizará el **día 21 de cada mes**.
- En caso el día 21 sea **no laborable**, el pago se efectuará el **día hábil inmediato siguiente**.

Artículo 20.4 – Comisiones fuera de corte

- Las comisiones que no cumplan con la fecha de corte establecida serán consideradas para el **período siguiente**, sin generar derecho a reclamo.

CAPÍTULO VI

PERMISOS Y VACACIONES

Artículo 21.– Permisos

Los permisos deberán solicitarse con **7 días calendario de anticipación** y ser aprobados por:

- Jefe de área
- Gerencia

Los permisos no aprobados serán considerados **día no laborado**, sin derecho a recuperación.

Artículo 21.1 – Permisos Recuperables

Los permisos otorgados tendrán carácter recuperable. En tal sentido, las horas utilizadas deberán ser compensadas dentro del mismo período mensual en el que fueron solicitadas, considerando la fecha de cierre correspondiente a dicho mes.

En caso de que el trabajador no cumpla con la recuperación total de las horas dentro del plazo establecido, se procederá a efectuar el descuento proporcional en función de las horas no compensadas.

Artículo 21.2 – Permisos de Carácter Especial

Los permisos de carácter especial son aquellos que, por su naturaleza, no pueden ser compensados dentro del mismo período mensual o que requieren un tratamiento distinto al régimen ordinario de recuperación.

El colaborador es responsable de solicitar y sustentar oportunamente este tipo de permisos, a fin de que puedan ser evaluados por la jefatura inmediata y las áreas correspondientes.

La aprobación, así como las condiciones y el tratamiento aplicable a los permisos de carácter especial, estarán sujetos a evaluación y se registrarán por las políticas internas de la empresa y la normativa laboral vigente.

Artículo 22.– Vacaciones

Las vacaciones constituyen un descanso físico y mental de carácter continuo, y se otorgan conforme a la legislación laboral vigente.

Las vacaciones deberán ser solicitadas con veintiún (21) días calendario de anticipación y estarán sujetas a:

- Contar con días de vacaciones disponibles
- Validación del Área de Administración / Recursos Humanos
- Aprobación del jefe inmediato
- Aprobación de la Gerencia

Restricciones al solicitar vacaciones:

- No se permite el adelanto de vacaciones futuras.
- Toda solicitud que no cumpla con los requisitos señalados será rechazada.

Cuando las vacaciones trucas hayan sido pagadas en una liquidación:

- No podrán ser usadas posteriormente
 - No se permitirá adelantar vacaciones futuras
-

Artículo 23.– Modalidad de solicitud y cómputo

Las vacaciones se contabilizan en días calendario y podrán clasificarse de la siguiente manera:

a) Solicitud de un (1) solo día

- No genera período vacacional.
- Se descuenta únicamente el día solicitado.
- No se incluyen feriados ni días de descanso semanal inmediato posterior o anterior.

b) Solicitud de dos (2) o más días consecutivos

- Genera período vacacional continuo.
- El cómputo incluye todos los días calendario comprendidos, incluyendo:
 - Feriados
 - Días de descanso semanal obligatorio (sábado y domingo)
- El período vacacional se extiende hasta el día inmediato anterior a la reincorporación laboral.

c) Solicitudes que rodean feriados o descansos

- Cuando el trabajador solicite vacaciones antes y después de un feriado o descanso semanal, se considerará un solo período vacacional continuo, aun cuando los días hayan sido solicitados de manera individual.

CAPÍTULO VII

INASISTENCIAS Y AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

Artículo 24.— Deber de comunicación de inasistencias

El trabajador está obligado a comunicar cualquier inasistencia al centro de trabajo antes del inicio de su jornada laboral, a su jefe inmediato y/o al área de Administración, mediante los canales establecidos por la empresa.

En casos de fuerza mayor o imposibilidad material, la comunicación deberá realizarse en el más breve plazo posible.

Artículo 25.— Inasistencia injustificada

Se considera inasistencia injustificada la ausencia del trabajador al centro de trabajo sin:

- Autorización previa, o
- Justificación posterior debidamente acreditada y aceptada por la empresa.

Artículo 26.— Justificación de inasistencias

El trabajador deberá presentar la justificación correspondiente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su reincorporación.

La empresa evaluará la justificación bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad operativa.

Artículo 27.— Agravantes a las inasistencias injustificadas

La falta de comunicación oportuna de la inasistencia constituye un agravante para efectos disciplinarios, especialmente cuando:

- Se genere afectación a la operación,
 - La ausencia ocurra en fechas de alta demanda, feriados o periodos críticos.
-

Artículo 28.– Escala de sanciones por inasistencia injustificada

Las inasistencias injustificadas serán sancionadas de acuerdo con la gravedad del caso, los antecedentes del trabajador y la afectación generada, pudiendo aplicarse las siguientes medidas:

- a. Amonestación verbal
- b. Amonestación escrita
- c. Suspensión sin goce de haber de 1 a 3 días
- d. Suspensión sin goce de haber de 4 a 8 días

En casos de gravedad excepcional o reincidencia reiterada, la empresa podrá aplicar las medidas correspondientes conforme a la legislación laboral vigente.

Artículo 29.– Debido proceso disciplinario

Antes de la aplicación de una sanción de suspensión o superior, la empresa comunicará al trabajador los hechos imputados, pudiendo este presentar sus descargos.

La decisión final será motivada, proporcional y debidamente comunicada.

CAPÍTULO VIII

RENUNCIA Y CESE LABORAL

Artículo 30.– Preaviso

El trabajador deberá comunicar su renuncia con **30 días calendario de anticipación**.

Artículo 31.– Renuncia sin preaviso

En caso de renuncia sin preaviso:

- Se aplicará un **descuento compensatorio de S/ 300.00**, correspondiente a costos por horas extras del área para cubrir el abandono de funciones.
-

Artículo 32.– Costo de contratación

En caso de renuncia anticipada, con o sin preaviso, el trabajador autoriza el descuento de **S/ 300.00** por costos de contratación, inducción y capacitación.

CAPÍTULO IX

BENEFICIO EPS

Artículo 33.– EPS Pacífico

La empresa otorga EPS Pacífico, con un costo mensual de **S/ 210.28**, subvencionado al 100 %, condicionado al cumplimiento del Reglamento.

Artículo 34.– Pérdida del beneficio EPS

- El beneficio EPS se pierde en caso de:
 - Renuncia
 - Despido
 - Falta grave
 - Incumplimiento del Reglamento
-

Artículo 35.– Compensación por EPS

El trabajador autoriza el descuento de **S/ 420.56 (2 meses)** en su liquidación final.

CAPÍTULO X

CONDUCTA, IMAGEN Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Artículo 36.– Protección de la imagen

El trabajador debe evitar cualquier conducta que genere perjuicio económico o reputacional a la empresa.

Artículo 36.1– Infracciones vinculadas a la atención al cliente y conducta laboral

Constituyen infracciones disciplinarias, según su gravedad, las siguientes conductas:

- Trato prepotente, descortés o irrespetuoso hacia clientes.
- Negativa injustificada de atención en tienda o canales digitales.
- Abandono de atención sin realizar relevo adecuado a otro colaborador.
- Omisión o demora injustificada en la atención de garantías, reclamos o postventa.
- Falta de disposición para solucionar problemas del cliente dentro del alcance del puesto.
- Cualquier conducta que afecte la experiencia del cliente, la imagen o reputación de la empresa.

Artículo 36.2– Criterios de aplicación de sanciones

Para determinar la sanción aplicable, la empresa considerará:

- La gravedad de la conducta
- La afectación al cliente
- La existencia de reclamo formal o evidencia
- El perjuicio económico o reputacional
- La reincidencia
- El cargo del trabajador

Las medidas se aplicarán respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Artículo 36.3.– Medidas disciplinarias aplicables

Las infracciones señaladas podrán ser sancionadas, según la gravedad del hecho, reincidencia y perjuicio ocasionado, con:

- a) Amonestación verbal
- b) Amonestación escrita
- c) Suspensión sin goce de haber de 1 a 3 días
- d) Suspensión sin goce de haber de 4 a 8 días

En casos de gravedad excepcional o reincidencia reiterada, la empresa podrá aplicar las medidas correspondientes conforme a la legislación laboral vigente.

Artículo 37.– Impacto en incentivos y variables

Las conductas que generen afectación a la experiencia del cliente, reclamos, observaciones o perjuicio reputacional podrán implicar, previa evaluación del caso:

- La suspensión, reducción o pérdida de bonos, comisiones o incentivos variables.
- La exclusión de beneficios asociados al desempeño del período.

Estas medidas no constituyen sanción pecuniaria, sino ajuste de beneficios sujetos a cumplimiento de la siguiente manera:

Hecho	Compensación
Comentario negativo	S/ 50.00
Calificación negativa	S/ 100.00
Reclamo en Libro	S/ 200.00
Reclamo INDECOPI	S/ 300.00
Publicación dañina	S/ 500.00
Viralización grave	Despido

Artículo 38.– Debido proceso disciplinario

Antes de la aplicación de una sanción de suspensión o superior, la empresa comunicará al trabajador los hechos imputados, pudiendo este presentar sus descargos.

La decisión final será motivada, proporcional y debidamente comunicada.

CAPÍTULO XI

USO, CUSTODIA, RESPONSABILIDAD Y DEVOLUCIÓN DE BIENES DE LA EMPRESA

Artículo 39.– Bienes y recursos asignados

La empresa podrá asignar al trabajador, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, bienes, equipos, herramientas, dispositivos tecnológicos, uniformes, vehículos u otros activos (en adelante, los “Bienes de la Empresa”), los cuales son de **propiedad exclusiva de la empresa** y se entregan únicamente para fines laborales.

El uso de dichos bienes es **estrictamente laboral**, quedando prohibido su uso indebido, negligente, personal o para fines distintos a los autorizados por la empresa.

Artículo 40.– Deber de custodia y uso diligente

El trabajador es responsable de **custodiar, conservar y utilizar adecuadamente** los Bienes de la Empresa, actuando con diligencia, cuidado y conforme a las instrucciones, protocolos y políticas internas.

Cualquier daño, pérdida, robo, accidente, choque, deterioro, falla por uso indebido, negligencia o error humano atribuible al trabajador que genere costos o perjuicios económicos a la empresa deberá ser **comunicado de inmediato** al jefe directo y al área correspondiente.

Artículo 41.– Responsabilidad por daños, pérdidas o uso indebido

Cuando se determine que el daño, pérdida o deterioro de los Bienes de la Empresa sea atribuible al trabajador por uso indebido, negligencia, imprudencia, incumplimiento de instrucciones o error humano evitable, este asumirá la **responsabilidad correspondiente**, previa evaluación objetiva del caso y respetando su derecho de descargo.

Artículo 42.– Descuentos y compensaciones

Determinada la responsabilidad del trabajador, la empresa podrá aplicar, conforme a la legislación laboral vigente:

- El **descuento del costo de reparación o reposición** del bien afectado
- La **compensación con beneficios laborales pendientes**, siempre que exista sustento objetivo y comunicación previa

En ningún caso los descuentos serán arbitrarios ni excederán los límites permitidos por ley.

Artículo 43.– Devolución obligatoria al cese laboral

Al término de la relación laboral, cualquiera sea su causa (renuncia, despido, vencimiento de contrato u otro), el trabajador deberá **devolver íntegra y oportunamente** todos los Bienes de la Empresa que le hayan sido asignados, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Polos, uniformes o indumentaria corporativa,
 - Fotocheck o credencial de identificación
 - Laptops, tablets, celulares, chips y líneas corporativas
 - Vehículos, llaves, tarjetas, controles, accesorios
 - Herramientas, equipos técnicos u otros activos
 - Informes, usuarios, contraseñas
-

Artículo 44.– Condición previa al pago de la liquidación

La **devolución total y verificada** de los Bienes de la Empresa constituye una **condición previa** para el pago de la liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de los descuentos o compensaciones legalmente permitidos en caso de daños o pérdidas atribuibles al trabajador.

Artículo 45.– Incumplimiento

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo constituye **falta laboral**, pudiendo dar lugar a sanciones disciplinarias conforme al Reglamento, sin perjuicio de las acciones civiles o legales que correspondan.

CAPÍTULO XII

PAGO DE REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y LIQUIDACIONES

Artículo 46.– Periodicidad y oportunidad del pago

La remuneración de los trabajadores se paga de manera mensual, dentro del período máximo permitido por la legislación laboral vigente, generalmente a fin de mes, mediante los mecanismos de pago que la empresa determine y comunique oportunamente.

El pago se efectuará respetando los principios de oportunidad, periodicidad y disponibilidad, conforme a ley.

Artículo 47.– Casos especiales de pago

En los casos de:

- Cese laboral
- Resolución de contrato
- Despido
- Vencimiento de contrato a plazo fijo

La empresa efectuará el pago de la liquidación de beneficios sociales dentro de los plazos legales aplicables, sin perjuicio de las verificaciones administrativas permitidas por ley.

Artículo 48.– Medio de pago

Las remuneraciones y beneficios se abonarán mediante:

- Cuenta sueldo
- Transferencia bancaria
- Otro medio permitido por ley

El trabajador autoriza expresamente el uso de dichos medios.

Artículo 49.– CTS

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivale a medio ($\frac{1}{2}$) sueldo por cada año completo de servicios, conforme al régimen de pequeña empresa.

Este beneficio se deposita en la cuenta CTS del trabajador y se calcula sobre la remuneración computable vigente en el mes base del período (abril para el depósito de mayo y octubre para el depósito de noviembre), conforme a la normativa aplicable.

Artículo 49.1.– Pago de la CTS

El depósito de la CTS se realiza en dos oportunidades al año, conforme al siguiente detalle:

- Hasta el 15 de mayo, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre y abril.
- Hasta el 15 de noviembre, correspondiente al periodo comprendido entre mayo y octubre.

La empresa cumplirá con efectuar dichos depósitos dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Artículo 49.2.– CTS Truncas

En caso de cese del trabajador, la empresa efectuará el pago de la CTS trunca de manera proporcional a los meses trabajados, dentro del plazo legal establecido.

Asimismo, la empresa entregará al trabajador la constancia de cese, a fin de que pueda disponer del total de los fondos acumulados en su cuenta CTS.

Artículo 50.– Gratificaciones

La empresa otorgará a los trabajadores el beneficio de gratificaciones conforme al régimen de pequeña empresa, equivalente a media $\frac{1}{2}$ remuneración en cada oportunidad de pago, de acuerdo con la normativa vigente.

El cálculo se realiza sobre la remuneración computable vigente en el mes previo al pago del beneficio (junio para la gratificación de julio y noviembre para la de diciembre), conforme a la normativa aplicable.

Artículo 50.1.– Pago de las gratificaciones

Las gratificaciones se abonarán dos veces al año, conforme al siguiente cronograma:

- Gratificación de julio: Se paga hasta el 15 de julio, correspondiente al periodo enero – junio.
- Gratificación de diciembre: Se paga hasta el 15 de diciembre, correspondiente al periodo julio – diciembre.

En caso de no haberse laborado el semestre completo, el pago se efectuará de manera proporcional a los meses efectivamente trabajados, conforme a la normativa vigente.

Artículo 50.2.– Gratificación Trunca

En caso de cese del trabajador, la empresa efectuará el pago de la GRATIFICACIÓN trunca de manera proporcional a los meses trabajados, dentro del plazo legal establecido.

Artículo 51.– Vacaciones

El trabajador sujeto al régimen de pequeña empresa tiene derecho a quince (15) días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con goce de remuneración, conforme a la normativa vigente.

El derecho se adquiere al cumplir doce (12) meses de servicios efectivos.

Artículo 51.1.– Programación de vacaciones

Las vacaciones serán programadas de común acuerdo entre el trabajador y la empresa, teniendo en cuenta las necesidades operativas del centro de trabajo.

Artículo 51.2.– Vacaciones truncas

En caso de cese del trabajador antes de cumplir el año completo de servicios, la empresa abonará las vacaciones truncas de manera proporcional, calculadas en función a la remuneración mensual vigente y los meses efectivamente laborados, conforme a la normativa aplicable.

CAPÍTULO XIII

CONFIDENCIALIDAD, INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Artículo 52.– Información confidencial

Se considera Información Confidencial, sin carácter limitativo, toda información a la que el trabajador tenga acceso con ocasión de su relación laboral, incluyendo:

- Datos de clientes y proveedores
- Precios, márgenes y políticas comerciales
- Bases de datos físicas o digitales, diseños, modelos, archivos técnicos, procesos
- Estrategias comerciales y operativas
- Información financiera, contable, contractual protegida por el secreto empresarial
- Credenciales, accesos, usuarios y contraseñas

Artículo 53.– Deber de confidencialidad

El trabajador se obliga a:

- Guardar estricta confidencialidad
- No divulgar, copiar, reproducir ni transferir información
- No utilizar la información para fines personales o de terceros
- Proteger la información durante y después de la relación laboral

Este deber subsiste incluso después del cese, cualquiera sea su causa.

Artículo 54.– Uso autorizado de la información

La información confidencial solo podrá ser utilizada exclusivamente para fines laborales, dentro del ámbito de las funciones asignadas y conforme a las instrucciones de la empresa.

Cualquier uso distinto constituye falta laboral.

Artículo 55.– Prohibiciones expresas

Se prohíbe al trabajador:

- Entregar información a terceros sin autorización
- Usar información para competir directa o indirectamente
- Contactar clientes de la empresa para fines personales
- Retener información al momento del cese

Artículo 56.– Medidas disciplinarias

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad constituye falta grave, sancionable conforme a ley, sin perjuicio de:

- Acciones civiles
 - Acciones penales
 - Indemnización por daños y perjuicios previa evaluación objetiva y respetando el debido proceso.
-

CAPÍTULO XIV

CLÁUSULA DE SEGURIDAD LEGAL Y CONTROL SUNAFIL

Artículo 57.– Interpretación conforme a ley

El presente Reglamento se interpreta y aplica conforme a:

- La legislación laboral vigente
- Los principios de razonabilidad y proporcionalidad
- El respeto al debido proceso
- El principio de primacía de la realidad

En ningún caso el Reglamento podrá interpretarse como renuncia de derechos laborales.

Artículo 58.– Adecuación normativa

Cualquier disposición del Reglamento que, por efecto de cambios normativos o criterios administrativos, resulte incompatible con la ley, se considerará automáticamente adecuada al marco legal vigente, sin afectar la validez del resto del Reglamento.

CAPÍTULO XV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 59.– Modificaciones

La empresa podrá modificar el Reglamento, comunicándolo oportunamente.

Artículo 60.– Aceptación expresa

El trabajador declara haber leído, comprendido y aceptado íntegramente el presente Reglamento, autorizando expresamente descuentos, compensaciones y pérdida de beneficios conforme a ley.

ANEXO OPERATIVO EXPLICATIVO

GUÍA REFERENCIAL DE CÁLCULO DE HORARIOS, TARDANZAS, HORAS EXTRAS Y COMISIONES

Empresa: FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A. – KREAR3D.COM S.A.

Carácter: Informativo – No normativo

Vigencia: Referencial, sujeto a actualización interna

1. NATURALEZA DEL DOCUMENTO (MUY IMPORTANTE)

El presente Anexo Operativo tiene **carácter exclusivamente explicativo y referencial**. No forma parte del Reglamento Interno de Trabajo ni del contrato laboral, **no genera derechos adquiridos y no sustituye las disposiciones normativas** vigentes.

Su finalidad es facilitar la comprensión práctica de los criterios establecidos en el Reglamento Interno.

2. EJEMPLOS DE CÁLCULO – CONTROL DE TARDANZAS

Base de ejemplo

- Jornada mensual referencial: **150 horas**
- Tolerancia mensual: **1 %**
- Tolerancia aplicable: **1.5 horas**

Ejemplo 1 – Tardanza dentro de tolerancia

- Tardanza acumulada del mes: **1.2 horas**

Resultado:

- Se encuentra dentro de la tolerancia.
- El trabajador deberá **recuperar 1.2 horas**.
- No aplica penalidad adicional.

Ejemplo 2 – Tardanza que supera la tolerancia

- Tardanza acumulada del mes: **4.5 horas**
- Tolerancia: **1.5 horas**

Cálculo:

- Dentro de tolerancia: 1.5 h
- Exceso: 3 h
- Penalidad (50 %): $3 \times 1.5 = 4.5$ h

Total a recuperar: **6 horas** Si no se recuperan, las horas faltantes se descontarán como tiempo no laborado.

3. EJEMPLOS – REGISTRO BIOMÉTRICO **Registros obligatorios**

El trabajador debe registrar:

1. Ingreso al centro de trabajo
2. Inicio de almuerzo
3. Fin de almuerzo
4. Salida del centro de trabajo

 Ejemplo – Registro incompleto

- El trabajador registra ingreso y salida
- No registra inicio o fin de almuerzo

Resultado:

- El tiempo no registrado se considera **no laborado**
- Aplica descuento proporcional si no se justifica y aprueba

4. EJEMPLOS DE CÁLCULO – HORAS EXTRAS **Base de ejemplo**

- Jornada mensual: **150 horas**
- Horas efectivamente trabajadas: **160 horas**

 Ejemplo – Horas extras aprobadas**Cálculo:**

- Factor: $160 \div 150 = 1.067$

Resultado:

- Sueldo neto mensual × **1.067**
 - Aplica solo si:
 - Las horas están registradas
 - Fueron validadas
 - Generaron avances concretos
-

✗ Ejemplo – Horas extras no aprobadas

- Horas adicionales sin validación
- No justificadas operativamente

Resultado:

- No se reconocen como horas extras
 - No generan pago adicional
-

5. EJEMPLOS – PERMISOS Y AUSENCIAS** Ejemplo – Permiso solicitado fuera de plazo**

- Permiso solicitado con 2 días de anticipación
- No aprobado por jefe ni gerencia

Resultado:

- Día considerado **no laborado**
 - Aplica descuento
 - No se permite recuperación
-

6. EJEMPLOS – VACACIONES** Ejemplo 1 – Vacaciones con días disponibles**

- El trabajador cuenta con días disponibles
- Solicita con 21 días de anticipación
- Es aprobado por jefe y gerencia

Resultado:

- Vacaciones autorizadas
-

 Ejemplo 2 – Vacaciones truncas ya pagadas

- El trabajador cobró vacaciones truncas en liquidación
- Luego solicita vacaciones

Resultado:

- Solicitud rechazada
 - No se permite adelanto de vacaciones futuras
-

 Ejemplo 3 – Solicitud de un solo día

- El trabajador solicita vacaciones para el día viernes.
- Sábado y domingo corresponden a descanso semanal.

Resultado:

- Se descuenta 1 día de vacaciones.
 - No se consideran sábado ni domingo.
-

 Ejemplo 4 – Solicitud de dos días consecutivos

- El trabajador solicita vacaciones jueves y viernes.

Resultado:

- Se genera período vacacional continuo.
 - Se descuentan 4 días calendario (jueves a domingo).
-

 Ejemplo 5 – Solicitud antes y después de feriado

- Martes es feriado.
- El trabajador solicita vacaciones lunes y miércoles.

Resultado:

- Se considera período vacacional continuo.
- Se descuentan 3 días calendario (lunes a miércoles).

7. EJEMPLOS – COMISIONES DE VENTAS B2C **Ejemplo – Venta B2C con plataforma de pago**

- Venta web: S/ 1,000
- IGV: S/ 180
- Comisión plataforma (5 %): S/ 41
- Costos logísticos: S/ 50

Base neta:

$$1,000 - 180 - 41 - 50 = \text{S/ } 729$$

Comisión (1 %):

 **S/ 7.29**

Ejemplo – Venta B2C por transferencia

- No se descuenta comisión de plataforma
-

8. EJEMPLOS – COMISIONES DE VENTAS B2B

Ejemplo – Venta B2B con crédito

- Venta B2B: S/ 10,000
- Condición: crédito a 60 días
- Pago aún no acreditado

Resultado:

- **No se paga comisión** hasta acreditar el pago
-

Ejemplo – Venta B2B pagada

- Pago acreditado
- IGV: S/ 1,800
- Costos logísticos: S/ 500
- Servicio soporte: S/ 700

Base neta:

$$10,000 - 1,800 - 500 - 700 = \text{S/ } 7,000$$

Comisión B2B (2 %):

 **S/ 140**

Ejemplo – Venta B2B con penalidad

- Cliente aplica penalidad comercial
- Atribuible a gestión del vendedor

Resultado:

- **Pérdida total del derecho a comisión**

9. EJEMPLOS – RENUNCIA Y COMPENSACIONES

Ejemplo – Renuncia sin preaviso

- No cumple 30 días
- Abandona funciones

Resultado:

- Descuento compensatorio: **S/ 300**
 - Pérdida de bonos y comisiones pendientes
-

10. EJEMPLOS – DEVOLUCIÓN DE BIENES Y RESPONSABILIDAD

Ejemplo 1 – Devolución completa al cese

El trabajador devuelve laptop, celular, fotocheck y polo corporativo al momento del cese.

Resultado:

✓ Liquidación pagada sin observaciones.

Ejemplo 2 – Bien no devuelto

El trabajador no devuelve laptop asignada.

Resultado:

- Se suspende el pago de la liquidación
 - Se solicita devolución o reposición
 - Aplica compensación conforme a ley
-

Ejemplo 3 – Daño por uso indebido

Laptop presenta daño por derrame de líquidos atribuible al usuario.

Resultado:

- Evaluación técnica
 - Descuento del costo de reparación debidamente sustentado
-

Ejemplo 4 – Vehículo asignado

Trabajador sufre choque por conducción imprudente no autorizada.

Resultado:

- Asume responsabilidad por costos no cubiertos por seguro
 - Aplica evaluación disciplinaria
-

 Ejemplo 5 – Celular corporativo perdido

Trabajador pierde celular por descuido.

Resultado:

- Descuento por reposición
 - Registro del incidente
-

11. DECLARACIÓN FINAL

Este Anexo Operativo:

- No forma parte del Reglamento Interno
- No requiere firma
- Puede ser actualizado por la empresa
- Tiene finalidad exclusivamente explicativa